كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه صلى الله عليه وسلم عليهم لا تنفلا بها والا يصلى على قبره الشريف الى يوم القيامة لبقائه صلى الله عليه وسلم كما دفن طريا بل هو حى يرزق وينعم بسائر الملاذ والعبادات وكذا سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام وقد اجمعت الامة على تركها كما فى السراج والحلبى والشرح (قوله وفى نوادر ابن رستم) قال فى القاموس رستم بضم الراء وفتح المثناة فوق وقد تضم اسم جماعة محدثين والرستميون جماعة اه (قوله الوصية جائزة) أى ومع ذلك يقدم من له حق التقدم (قوله واهيل عليه التراب) قال فى الفتح هذا اذا اهيل عليه التراب لانه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن ايدينا فلا يتعرض له بخلاف ما اذا لم يهل عليه فانه يخرج ويصلى عليه اه لكن فى الخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن ولو دفن قبل الغسل أو قبل الصلاة لا ينبش فان دفنوا ولم يهيلوا عليه حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سووا اللبن لا ينبش أيضا اه أى ويصلى على قبره ثانيا اذا صلى عليه أولا كما أفاده السيد فى حاشية مسكين (قوله لامر اقتضى ذلك) من نسيان وغيره والاولى حذفه لايهامه أنه اذا كان لجهل يخرج ويصلى عليه وليس كذلك لان العلة عامة (قوله صلى على قبره) اقامة للواجب بقدر الامكان كذا فى التبيين (قوله وان لم يغسل) على المعتمد وهو الاستحسان وصحح فى غاية البيان منع الصلاة فى هذه الحالة لانها لم تشرع بدون غسل ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الايسر أو جعل رأسه فى موضع رجليه واهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهيلوا عليه التراب ينزع اللبن وتراعى السنة كذا فى التبيين وهذا يؤيد تقييد الكمال باهالة التراب ويرد ما فى الخلاصة (قوله لتحقق العجز) أى الشرعى لا العقلى (قوله مالم يتفسخ) أى تتفرق اعضاؤه فان تفسخ لا يصلى عليه مطلقا لانها شرعت على البدن ولا وجود له مع التفسخ وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء احد بعد ثمان سنين على ما رواه البخارى عن عقبة بن عامر فمحمول على الدعاء أو لانهم لم يتفسخوا فان معاوية لما أراد تحويلهم ليجرى العين التى بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كما دفنوا حتى ان المسحاة اصابت اصبع حمزة رضى الله عنه فانقطرت دما فتركهم او هو خصوصية له صلى الله عليه وسلم وتمامه فى شرح المشكاة (قوله والمعتبر فيه) اى فى التفسخ (قوله اكبر الرأى) فلو شك فى تفسخه لا يصلى عليه كما فى النهر عن محمد وكأنه تقديم للمانع سيد عن الدر (قوله باختلاف الزمان) بردا وحرا والمكان رخاوة وصلابة (قوله والانسان) أى الميت معنا وهزالا اه سيد عن مسكين (قوله وثلاثة بعده) لعله ليكون على المقدم اكثر ليكون المعهود فى الصلاة غيرها ومقتضى كون الاخير افضل ان تكون الثلاثة آخر الاسباع ودعاؤهم ادعى للاجابة (قوله غفر له) اى صغائر ذنوبه وهذا لا يظهر الا اذا كان الميت مكلفا مع ان غير المكلف مثله (قوله لانه ادعى للاجابة) أى أقرب للاجابة وقوله بالتواضع اى بسببه وقدم ما فيه (قوله ان لم يكن سبق) يفيد انه ان وجد سبق يعتبر الاسبق (قوله وصلى مرة واحدة صح) ويكتفى لهم بدعاء واحد كما يجتزئ بعضهم ويؤيده أن الضمائر ضمائر جمع فى قوله اللهم اغفر لحينا الخ بقى ما اذا كان فيهم مكلفون وصغار والظاهر انه يأتى بدعاء الصغار بعد دعاء المكلفين كما مر (قوله وان شاء جعلهم صفا عريضا) عن يمين القبلة ويسارها (قوله بحيث يكون صدر كل واحد منهم

(صلى على قبره وان لم يغسل) لسقوط شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد لو صلى عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الاولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقيل تنقلب صحيحة لتحقق العجز ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه (مالم يتفسخ) والمعتبر فيه اكبر الرأى على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والانسان واذا كان القوم سبعة يقدم واحد اماما وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما لان فى الحديث من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له وخيرها آخرها لانه ادعى للاجابة بالتواضع (واذا اجتمعت الجنائز فالافراد بالصلاة لكل منها اولى) وهو ظاهر (ويقدم الافضل فالافضل) ان لم يكن سبق (وان اجتمعن) ولو مع السبق (وصلى مرة) واحدة صح وان شاء جعلهم صفا عريضا ويقوم عند أفضلهم وان شاء (جعلها) أى الجنائز (صفا طويلا مما يلى القبلة بحيث يكون صدر كل) واحد منهم (قدام الامام) محاذيا له وقال ابن ابى ليلى يجعل رأس كل واحد اسفل من رأس صاحبه كذا

درجات وقال ابو حنيفة هو حسن لان النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا هكذا